החוקים האשוריים התיכונים, לוח B (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה״ס)

▼ תוכן העניינים

האחים שלא חלקו את בית אביהם 2

קניית שדה ובית: הכרזת הכרוז; בית שנהרס 3

התחום הגדול והתחום הקטן 3

באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו 4

מי ההשקיה: מי הבארות ומי אדד 5

שדה העמית; תחום וציון בשדה שאינו שלו 5

החיבור. בין שברי אוסף החוקים האשורי שנמצאו בחפירות הגרמניות באשור (1903–1914) – לצד **לוח** A על הנשים – נמצא **לוח** B (KAV 2; VAT 10001, במוזיאון ברלין): לוח בן שמונה טורים, באותו כתב אשורי תיכון ובאותו ניסוח משפטי, שעוסק **בקרקע**. נשתמרו ממנו 20 חוקים (טור i ורוב טור viii אבדו): האחים שלא חלקו את בית אביהם (§1–§5), קניית שדה ובית אחרי הכרזה ציבורית (§6), בית שנהרס (§7), **הסגת התחום** (§8–§9), באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו (§10–§16), חלוקת מי ההשקיה (§17–§18), החורש את שדה עמיתו (§19) ומי שהקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו (§20). כמו לוח A, גם לוח B הוא כנראה העתקה מימי תגלת־פלאסר הראשון (המאה ה־11) של חוקים קדומים יותר.

למה הטקסט הזה כאן. זהו אוסף החוקים המסופוטמי היחיד שמקדיש שני חוקים רצופים להסגת גבול – האיסור של לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֲךָ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים (דברים יט:יד) והארור של אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ (דברים כז:יז), שחוזרים במשלי (אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלָם, משלי כב:כח; כג:י), בהושע (ה:י) ובאיוב (כד:ב). ״אם איש **תחום** גדול של **עמיתו** עירב״ (§8): המילה האכדית taḫūmu היא המילה העברית־הארמית תְּחוּם, שנשאלה מן האכדית; הפועל samāḫu פירושו ״ערבב״ – לטשטש את הגבול ולצרף לשדהו חלק מן השדה של העמית (↔ שָׂדָה בָשָׂדֶה יַקְרִיבוּ, ישעיהו ה:ח) – ובחוק הסמוך (§9) ״הזיז״ (šubalkutu, ״העביר אל מעבר״) את ״התחום הקטן של **הפורים**״, החלקות שנחלקו בגורל. אבל העונש הוא ההבדל: בתורה אין עונש אנושי, רק איסור וארור; כאן פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה מכות במקלות וירח ימים של מלאכת המלך. ובשאר הלוח: **״הבן הגדול שתי ידות״** (§1) – החלק הכפול של הבכור (פִּי שְׁנַיִם, דברים כא:יז), אבל רק יד אחת בבחירה, והשנייה **בגורל** – ״עם אחיו את הפור שלו יפיל״ (pūra ṣalā ʾu, כמו הִפִּיל פּוּר (אסתר ג:ז)); אח שהרג נמסר ל״בעל הנפשות״, ש״(אם) פניו (לכך) יהרגהו״, ואם ירצה – יתפשר ויקח את חלקו בירושה (§2; ↔ גֹּאֵל הַדָּם, במדבר לה:יט, ומול וְלֹא תִקְחוּ כֹּפֶר לָנָפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא); והמשל של התקועית, שמואל ב יד:ז); אח שאמר ״חוצפה״ או ברח – חלקו למלך (§3; ↔ כרם נבות, מלכים א כא). **ההכרזה** (§6): לפני שאדם קונה שדה ובית, הכרוז מכריז שלוש פעמים בירח ימים, באשור ובעיר שבה השדה, ״השדה והבית של **פלוני בן פלוני** ... בכסף אקח״, וכל מי שיש לו זכות או טענה מציג את לוחותיו לפני הפקידים; ואחר כך ״ידו תסתלק״ – ליד פְּלֹנִי אַלְמֹנִי וּזְקֵנֵי הָעִיר של רות ד, מִשְׁפַּט הַגְּאֻלָּה ושטרי המקנה של ירמיהו לב, וזכות הגאולה של ויקרא כה. **מי ההשקיה** (§17–§18): ״בעלי השדות זה עם זה יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו מלאכה יעשה, **את שדהו ישקה**״ – šaqû הוא הקוגנט של וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק (דברים יא:י), ומול הריב על הבארות של בראשית כו

(**וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר**) – כאן הדיינים מכריעים. ו"לבנים לבן" (§14; **נִלְבְּנָה לְבֵנִים**, בראשית יא:ג), "באר חפר" (§10, §12–13), "ירק" (§13), "תבן" ו"מתבן" (§19) – מילים משותפות. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (**../parallels-index.md**; **project.md**).

הטקסט והמהדורה. ללוח B עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281780, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (**o** / **r**), הטור (ii–vii) והשורה (**o iv 11**). חלוקת החוקים (§1–§20) היא זו של המהדורה, וכותרות החוקים אינן במקור. §5, §7, §10–§11, §15–§16 ו־§18–§20 שבורים בחלקם.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר (בידי המהדיר); **[...]** – חסר; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי. מרכאות **"..."** מתרגמות את מילית הציטוט האשורית *mā*. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הקבועות. כמו בלוח A ובחוקי חמורבי (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *a ītlu*; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "חמישים במקלות ימחצוהו" – מכות במקל; "יֵרַח ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "פי שלושה"; "בדיל" – annaku, מתכת התשלום של אשור (יש המתרגמים "עופרת"), "כיכר" – biltu; "עמית" – tappû, בן מעמדו של אדם (ולא **רעהו**); "חלק" – zittu, "חלקו" – zâzu; "שדה", "גן", "שדמה" (ugāru, אדמת העיר), "חרש" – erēšu; "החזן" ו"גדולי העיר". ובמלים של לוח B: **"יד"** – qātu במובן מנה (**חֲמֵשׁ יָדוֹת**, בראשית מג:לד), ו"ידו תסתלק" – יאבד את זכותו; **"פור"** – pūru, הגורל וחלקת הגורל; **"כרוז"**, "הכריז" – nāgiru, šasû; **"פקיד"** – qēpu, נציג המלך; **"תחום"** – taḫūmu; **"ציון"**, **"ציין"** – kudurru, kadāru (אבן הגבול וסימונו); "עירב" – samāḫu D; "הזיז" – šubalkutu; "באר", "חפר"; "יגיע" – mānaḫtu, ההשקעה והעמל שבשדה; "מגדל" – dunnu, המשק המבוצר שבשדה; "השקה", "השקיה"; "מי אדד" – מי הגשם (אדד, אל הסערה). המלים של התורה – **גבול**, **הסיג**, **גבל**, **בכור**, **פי שנים**, **גאל**, **קנה**, **רעהו**, **ריב**, **מטר**, **נטע** – נשארו מחוץ לתרגום, כדי שההשוואה תהיה גלויה ולא כפויה.

האחים שלא חלקו את בית אביהם

§1 – האחים שחלקו את בית אביהם – שתי ידות לבן הגדול

o ii 1 [אם אחים את בית אביהם יחלוקו] – גנים | [ובארות] בקרקע,

o ii 3 [... הבן הגדול] שתי יָדוֹת[^1] | [כחלקו] יבחר, | יקח; | ואחיו זה אחר זה | יבחרו, יקחו.

o ii 8 בשדה – המשועבדים, כל (אשר יש), | וכל הַיּוֹגִיעַ – | הבן הצעיר יקצה.

o ii 11 הבן הגדול יד אחת | יבחר, יקח, | ושל ידו השנייה | עם אחיו את הפּוּר שלו יפיל.[^2]

§2 – אח שכילה נפשות

o ii 15 אם איש מן האחים שלא חלקו | נפשות כילה, | לבעל הנפשות יתנוהו;[^3]

o ii 18 (אם) פניו (לכך), בעל הנפשות | יהרגהו, ו(אם) פניו (לכך) | יתרצה, | ואת חלקו יקח.

§3 – אח שאמר חוצפה או ברח

o ii 22 [אם] איש מן האחים | [שלא] חלקו, בין חוצפה | [אמר], ובין ברח,

o ii 25 וחלקו – המלך | כְּלִבּוֹ (יעשה בו).

§4 – אח שלקח את שעורי המזרע של אחיו

27 o ii [אם] אחים בשדה לא חלוק – | אח אחד מתוכם | […] זֶרַע זָרַע, | […] את השדה חרש,

31 o ii [אח אחר] הגיע | [את שעורי] המזרע של אחיו | בשנית | [לקח] – בררו עליו, | [כוננו] עליו;

36 o ii [ביום אשר הוא] יגיע, | [האח אשר את השדה] חרש | [את חלקו] יקח.

§5 – שדה שלא חולק – אח שמחץ (שבור)

39 o ii [אם אחים בשדה לא] חלוק – | [אח אחד מתוכם] | [… מחץ] | […]

43 o ii [אח אחר הגיע] | […] | […] | […] | […]

קניית שדה ובית: הכרזת הכרוז; בית שנהרס

§6 – הכרזת הכרוז לפני קניית שדה ובית

1 o iii […] | בכסף [יקח] – | כל עוד את [השדה] והבית | בכסף לא [יקח],

5 o iii יֶרַח ימים (על ידי) הַכָּרוֹז שלוש פעמים | בתוך אַשּׁוּר יכריז,

7 o iii ושלוש פעמים בתוך העיר, את השדה והבית | אשר יקח – יכריז:

9 o iii "השדה והבית | של פלוני בן פלוני | בְּשַׁדְמַת העיר הזאת | בכסף אקח.

13 o iii (מי) אשר לקיחתם | והדיבור (עליהם) | ישנם (לו) – | יציגו את לוחותיהם, | לפני הפקידים יָשִׁימוּ,

18 o iii ידברו, יְזַכּוּ, | ויקחו. | מי אשר בירח הימים האלה, | עד המועד,

22 o iii בלי לשכוח, את לוחותיהם | הובילו | לפני הפקידים | שָׁמוּ –

26 o iii איש לפי (מידת) שדהו | ישתלם, יקח."

28 o iii ביום אשר הכרוז בתוך | אשור יכריז,

30 o iii אחד מן הוזירים אשר לפני המלך, | סופר העיר, הכרוז, | ופקידי המלך יעמדו (שם);

33 o iii של העיר, (אשר) את השדה והבית | יקח – | החַזָּן, שלושה גדולי העיר יעמדו (שם);

36 o iii (על ידי) הכרוז יכריזו, | את לוחותיהם יכתבו, | יתנו:

39 o iii "בירח הימים האלה | שלוש פעמים הכרוז הכריז;

41 o iii מי אשר בירח הימים האלה | את לוחו לא הוביל | לפני הפקידים | לא שָׁם –

45 o iii מן השדה והבית ידו תסתלק, | לַמַּכְרִיז | של הכרוז – זכאי (הוא)."

48 o iii שלושה לוחות של הכרזת הכרוז | של הדיינים יכתבו, | [לוח] אחד – [הפקידים] | […] | […]

§7 – בית שנהרס

1 o iv כל אשר […] | יתבעו […] | ל־… […] | ומחיר הבית […]

5 o iv הרס […] | פעמיים במחיר הבית […] | לבעל הבית [יתן];

8 o iv לכיכר בדיל אחת – חמש [במקלות] | ימחצוהו, יֶרַח [ימים] | את מלאכת המלך יעשה.

התחום הגדול והתחום הקטן

§8 – התחום הגדול של העמית

11 o iv אם איש תחום גדול | של עמיתו עירב,[^4] | בררו עליו, | כוננו עליו,

o iv 15 את השדה, כל אשר עירב, | פי שלושה יתן, | אצבע אחת שלו יקצצו, | מאה במקלות ימחצוהו,
o iv 19 יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

§9 – התחום הקטן של הפורים

o iv 20 אם איש תחום קטן | של הַפּוּרִים הזיז,[^5] | בררו עליו, | כוננו עליו,
o iv 24 כיכר בדיל יתן, | את השדה, כל אשר עירב, | פי שלושה יתן; חמישים במקלות | ימחצוהו,
o iv 28 יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו

§10 – באר ומגדל בשדה שאינו שלו

o iv 29 אם איש בשדה שאינו שלו בְּאֵר חפר, | מגדל עשה,
o iv 31 מבארו, ממגדלו | ידו תסתלק; שלושים [במקלות] | ימחצוהו,
o iv 34 עשרים ימים את מלאכת המלך [יעשה]. | מעורכ [...] | ב... [...] | מגדל [...] | יישבע: "[...]
o iv 39 "אם [...] | בְּאֵר לא [...] | ו[מגדל לא ...] | בעל השדה [...] | ... [...] | ב[...] | הבאר [...] | ו[...]

§11 – הנושה (שבור)

r v 1 [...] | ו[...] | הנושה [...] | ל־... [...] | או [...] | הנושה [...] | הלוחות [...] | הַיְּגִיעַ [...]
r v 9 לעושה [...] | השדה ...[...] | לנושה [...] | יתן.

§12 – גן בשדה של עמית – ובעל השדה רואה ושותק

r v 13 אם איש בשדה של [עמיתו] | גן ייסד, בְּאֵר [חפר], | עצים גידל – | בעל השדה רואה, לא [יגיע] –
r v 17 הגן למייסד – זכאי (הוא); | שדה כשדה לבעל הגן [יתן].

§13 – גן ובאר בקרקע שאינה שלו – שנתבררו

r v 19 אם איש בקרקע שאינה שלו | בין גן ייסד, בין בְּאֵר חפר, | בין ירק, בין עצים גידל –
r v 22 בררו עליו, | כוננו עליו, | ביום אשר בעל השדה יגיע, | את הגן עם יְגִיעוֹ יקח.

§14 – לבנים בקרקע שאינה שלו

r v 26 אם איש בקרקע שאינה שלו | גירד אותה, ולבנים לָבַן – | בררו עליו, | כוננו עליו,
r v 30 את הקרקע פי שלושה יתן, | את לבניו יקחו, | חמישים במקלות ימחצוהו,
r v 33 [יֶרַח ימים] את מלאכת המלך יעשה.

§15 – לבנים בקרקע שאינה שלו (שבור)

r v 34 [אם איש] בקרקע שאינה שלו | [...] לבנים לָבַן, | [את לבניו] יקחו, | [... במקלות ימחצוהו],
r v 38 [... יֶרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

§16 – חוק שבור

r vi 1 […] לא […]

מי ההשקיה: מי הבארות ומי אדד

§17 – מי הבארות – בעלי השדות זה עם זה יעמדו

r vi 2 [אם בשדמה], בתוך הבארות | [(מים) אשר] להשקיה | [לָשׂוּם] | הולכים, ישנם –

r vi 6 [בעלי] השדות זה עם זה | יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו | מלאכה יעשה, | את שדהו ישקה.[^6]

r vi 10 ואם בתוכם | (מי) שאינם רוצים יש, | הרוצה שבתוכם | את הדיינים ישאל, | לוח של הדיינים יתפוש,

r vi 15 ומלאכה יעשה, | את המים ההם | לעצמו יקח, | את שדהו ישקה; | אדם אחר | לא ישקה.

§18 – מי אֲדַד – הגשם

r vi 21 אם מי אֲדַד | אשר להשקיה | לָשׂוּם הולכים, | ישנם – בעלי השדות | זה עם זה יעמדו;

r vi 26 איש לפי (מידת) שדהו | מלאכה יעשה, | את שדהו ישקה.

r vi 29 ואם בתוכם | (מי) שאינם רוצים יש,

r vi 31 והרוצה שבתוכם | לוח של הדיינים | על (אלה) שאינם רוצים | יקח;

r vi 35 [החַזָן] וחמישה גדולי | [העיר יעמדו (שם)]

r vii 1 […] | […] במקלות ימחצוהו], | […] יֵרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

שדה העמית; תחום וציון בשדה שאינו שלו

§19 – החורש את שדה עמיתו

r vii 4 [אם איש את שדה] עמיתו | […] יחרוש, | […] כְּלָאוֹ, | […] את חיי המלך | [הזכיר] לו, וחרש.

r vii 9 […] ביום אשר הגיע, | [החורש] של השדה | בעת הקציר | יקצור, ירוקן,

r vii 13 [את השעורים] אל הערמה יצוק, | [ואת התבן] אל חַמַּתְבֵּן ישיב;

r vii 15 כתנובת שדה של העיר | [שתי] יתרות | [לבעל] השדה יתן.

§20 – הקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו

r vii 18 [אם] איש בשדה שאינו שלו | […] … עדר, | [תחום] הקיף, | [ציון] ציין,[^7]

r vii 22 ["השדה …"] אמר – | [בררו] עליו, | [כוננו] עליו, | […] | […]

---

[^1]: "הבן הגדול שתי ידות … יבחר" – החלק הכפול של הבן הבכור, כמו פִּי שְׁנַיִם (דברים כא:יז). "יד" במובן "מנה" גם בעברית: חָמֵשׁ יָדוֹת (בראשית מג:לד). אבל כאן הבן הגדול בוחר רק יד אחת, ואת השנייה הוא מגריל עם אחיו (שורות 11–14).

[^2]: "את הפור … יפיל" – המילה האכדית pūru "גורל" היא פּוּר של מגילת אסתר, ו"הפיל פור" הוא הצירוף שם: הִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל (אסתר ג:ז).

[^3]: "לבעל הנפשות יתנוהו" – קרוב הנרצח, ובתורה גֹּאֵל הַדָּם (במדבר לה:יט; דברים יט:יב). אבל כאן הוא בוחר בין הריגה ובין פיצוי (שורות 18–21), ואילו התורה אוסרת: וְלֹא תִקְחוּ כֹּפֶר לָנֶפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא).

[^4]: "תחום ... של עמיתו עירב" – ↔ לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ (דברים יט:יד) ו־אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ (דברים כז:יז). הפועל האכדי samāḫu "ערבב" (טשטש את הגבול וצירף לשדהו), ולא "הסיג". taḫūmu היא המילה העברית־הארמית תחום, שבאה מן האכדית. ההבדל: בתורה – איסור וארור, בלי עונש אנושי; כאן – פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה במקלות וירח ימים של מלאכת המלך.

[^5]: "תחום קטן של הפורים הזיז" – הגבול בין החלקות שנחלקו בגורל (pūru, פּוּר). הפועל האכדי, "העביר אל מעבר", קרוב ל"הסיג" של לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ (דברים יט:יד), אבל אינו המילה העברית ואינו שורשה. העונש קל מזה של §8 (כיכר בדיל, חמישים במקלות), אבל גם כאן פי שלושה בשדה.

[^6]: "את שדהו ישקה" – *šaqû* הוא הקוגנט של השקה, הפועל של ארץ ההשקיה בדברים: וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק (דברים יא:י). חוקי §17–18 הם הדין של ארץ כזאת: מי הבארות ומי הגשמים מתחלקים, ובעלי השדות "זה עם זה יעמדו". מול וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם רֹעֵי יִצְחָק (בראשית כו:כ).

[^7]: "תחום הקיף, ציון ציין" – בשדה שאינו שלו. kudurru הוא הכינוי של אבני הגבול הבבליות, שקללות כתובות עליהן נגד מי שיזיז אותן. ↔ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים (דברים יט:יד) ו־אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ (דברים כז:יז). כאן העבירה היא קביעת גבול חדש, לא הזזת גבול קיים.